

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4115/2539

นาย สมบุญ ศรีสุข

นาย อรรถพร ทองประไพ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1330

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 28, มาตรา 53, มาตรา 54

โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาททำนาจากส. ต่อมาศาลมีคำสั่งให้ยึดที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดจำเลยที่1เป็นผู้ประมูลได้ถือเป็นการซื้อจากเจ้าของเดิมเป็นการรับโอนที่ดินพิพาทตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2524ที่ผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่าศาลเป็นเพียงดำเนินการขายทอดตลาดเท่านั้นหากจำเลยที่1จะขายที่ดินพิพาทให้จำเลยที่3จะต้องแจ้งให้โจทก์ทราบก่อนถ้าโจทก์ไม่ซื้อจำเลยที่1จึงจะขายให้จำเลยที่3ได้ตามมาตรา53เมื่อจำเลยที่1ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโจทก์จึงอยู่ในฐานะผู้มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทก่อนจากจำเลยที่3ตามมาตรา54การที่โจทก์ยังคงชำระค่าเช่าที่ดินพิพาทให้จำเลยที่3ไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ว่าเป็นการสละสิทธิที่จะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่3และการที่คชก.ต่ำบลมีมติให้โจทก์มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยที่3ในราคา1,500,000บาทโดยฝ่ายจำเลยมิได้อุทธรณ์มติดังกล่าวถือว่าโจทก์ได้ปฏิบัติขั้นตอนครบถ้วนตามกฎหมายแล้วมติคชก.ต่ำบลจึงชอบตามมาตรา54เพราะเป็นราคาตลาดที่จำเลยที่3ซื้อจากจำเลยที่1โดยไม่ปรากฏว่าที่ดินพิพาทมีราคาตลาดสูงกว่านั้นอีก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าและทำนาอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 21396 โดยเช่าจากนายแสง ประภาพันธุ์เจ้าของที่ดินคนก่อน โจทก์เข้าทำนาปลูกข้าวและปลูกโรงเรือนอยู่ในที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย การเช่าที่ดินของโจทก์จากนายแสงเป็นการเช่าไม่มีกำหนดระยะเวลา ต่อมานายแสงถูกนางสอึง ประภาพันธุ์เป็นโจทก์ฟ้อง ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของนายแสงนำออกขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ถูกขายทอดตลาดมีที่ดินแปลงที่โจทก์ร่วมเช่าอยู่ด้วย จำเลยที่ 1 เป็นผู้ประมูลได้และมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 โอนขายให้แก่จำเลยที่ 3 ขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 แล้วให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ และรับเงินจำนวน 1,500,000 บาทไป หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตาม ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินเพิกถอนสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 เสีย แล้วโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด โดยที่จำเลยที่ 1 ไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีผู้เช่านาในที่ดินพิพาท และเมื่อจำเลยที่ 1 รับโอนที่ดินตามคำสั่งศาลจำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 3 ในวันเดียวกันจำเลยที่ 1 กับโจทก์ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ต่อกันขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 3 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทราบว่านายแสง ประภาพันธุ์ ถูกนางสอึง ประภาพันธุ์ ฟ้องเป็นคดีแพ่งที่ศาลแพ่ง และศาลแพ่งมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของนายแสงขายทอดตลาดซึ่งมีที่ดินพิพาทอยู่ด้วย โจทก์ทราบแต่โจทก์ไม่เข้ามาประมูลราคาเพื่อซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดเพราะโจทก์ไม่ประสงค์จะซื้อที่ดินพิพาท ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ศาลแพ่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 มาตรา 53 เพราะศาลแพ่งมิได้เป็นเจ้าของนาพิพาทและมิได้เป็นผู้ให้ใครเช่าที่ดินพิพาท

ประกอบกับนายแสงวงมีได้เป็นผู้ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยตรง แต่การขายที่ดินพิพาทเป็นการขายที่ดินตามคำสั่งของศาลแพ่ง โจทก์จึงไม่ได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 28 และจำเลยที่ 1 ก็ไม่มีการผูกพันใด ๆ ต่อโจทก์ฉะนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 แต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 โจทก์ฝากเงินค่าเช่านาจำนวน 5,370 บาท กับนางลำไยไปให้จำเลยที่ 3 ที่ให้โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทในราคา 1,500,000 บาท ขัดต่อการพิจารณาที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 หากศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ต้องขายที่ดินพิพาทให้โจทก์แล้วโจทก์จะต้องชำระราคาที่ดินให้จำเลยที่ 3 ตามราคาท้องตลาดในขณะนั้นซึ่งมีราคาไร่ละ 250,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 3 โอนขายนาพิพาทโฉนดเลขที่ 21396 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้แก่โจทก์ทั้งแปลง โดยโจทก์ต้องวางเงินค่าซื้อที่ดินทั้งหมดจำนวน 2,491,775 บาท ต่อศาล เพื่อให้จำเลยที่ 3 รับไปหากไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ และ จำเลย ที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ต้องวางเงินค่าซื้อที่ดินทั้งหมดจำนวน 1,500,000 บาท ต่อศาล เพื่อให้จำเลยที่ 3 รับไปนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 3 ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุติได้ว่าโจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาททำนา คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 21396 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 19 ไร่เศษจากนายแสงวง ประภาพันธุ์ เจ้าของที่ดินพิพาทเป็นการเช่าโดยไม่มีกำหนดเวลาคิดค่าเช่าเป็นเงินปีละ 5,400 บาท โจทก์เข้าทำนาและปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินพิพาทเรื่อยมา ต่อมานายแสงวงถูกนางสออิง ประภาพันธุ์ ภริยาฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งที่ศาลแพ่งตามคดีหมายเลขแดงที่ 16024/2523 ซึ่งปรากฏว่าศาลแพ่งมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของ

นายแสงอันมีที่ดินพิพาทรวมอยู่ด้วยออกขายทอดตลาดโดยมอบหมายให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินการขายทอดตลาดแทนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินพิพาทได้ในราคา
900,000 บาททั้งนี้ จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นสามีของจำเลยที่ 3
เป็นผู้ดำเนินการในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 3 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.3ถึง จ.5 ในการซื้อขายที่ดินพิพาทดังกล่าว จำเลย
ทั้งสามไม่ได้แจ้งคชก. ตำบลบางภาษี และไม่ได้แจ้งให้โจทก์ใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาท
ก่อนตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 โจทก์ได้ยื่นคำร้อง
ต่อ คชก. ตำบลบางภาษีเพื่อใช้สิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 และที่ 3
คชก.ตำบลบางภาษีได้ประชุมและมีมติว่า โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทใช้ทำนาโดย
ตลอด จำเลยที่ 1 ขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 โดยไม่ได้ปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 ให้โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่
3 ในราคา 1,500,000บาท มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ว่าโจทก์มี
สิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 หรือไม่ และที่ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ซื้อที่ดินพิพาท
จากจำเลยที่ 3 ในราคาที่ คชก. ตำบลบางภาษีกำหนดนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
เห็นว่าโจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทใช้ทำนาโดยเช่าจากนายแสงเจ้าของเดิมมานาน
โจทก์ทำนาในที่ดินพิพาทตลอดมา จำเลยที่ 1 ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด
ของศาลซึ่งในขณะนั้นปรากฏว่าโจทก์ยังเป็นผู้เช่าที่ดินพิพาทและทำนาอยู่ ดังนั้น
การที่จำเลยที่ 1 รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทมาจากเจ้าของเดิมผู้ให้เช่า แม้จำเลยที่
1 ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลก็ตาม จำเลยที่ 1 ก็ย่อมอยู่ในฐานะ
เป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทจากเจ้าของเดิมเพราะผู้ขายที่ดินพิพาทที่แท้จริงก็คือเจ้าของ
เดิม ศาลเป็นแต่เพียงดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทตามบทบัญญัติของ
กฎหมายเท่านั้นมิได้มีผลไปลบล้างบทบัญญัติพิเศษในกฎหมายอื่นนอกเหนือจากที่
ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะไม่ การรับโอนของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการรับโอนที่ดินพิพาท
ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524

กล่าวคือ การเช่านาย่อมไม่ระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ที่เช่า ผู้รับโอนต้องรับ
ไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนที่มีต่อผู้เช่าตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจำเลยที่ 1
ผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่เจ้าของเดิมซึ่งเป็นผู้ให้เช่ามีต่อโจทก์ผู้เช่า ดัง
นั้น โจทก์จึงได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 กล่าวคือ จำเลยที่ 1 ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ให้เช่าเมื่อประสงค์
จะขายนาคือที่ดินพิพาทก็มีหน้าที่ต้องแจ้งให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้เช่านาทราบ โดยทำเป็น
หนังสือแสดงความจำนงจะขายนาพร้อมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชำระเงินยื่น
ต่อประธาน คชก. ตำบลบางภาษี เพื่อแจ้งให้โจทก์ผู้เช่านาทราบภายในสิบห้าวันเสีย
ก่อนถ้าโจทก์ผู้เช่านาไม่ซื้อตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 53 วรรคสาม จำเลยที่ 1 จึงจะ
ขายให้จำเลยที่ 3 ได้ต่อไปเมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดัง
กล่าว โจทก์จึงอยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทก่อนตามพระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 เมื่อโจทก์ได้ร้องต่อ คชก. ตำบลบาง
ภาษี เพื่อขอซื้อที่ดินพิพาทตามสิทธิในกฎหมายดังกล่าว และ คชก. ตำบลบางภาษี
ก็ได้มีมติให้โจทก์มีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 โดยฝ่ายจำเลยทั้งสามมิได้
อุทธรณ์มติของ คชก. ตำบลบางภาษีแต่อย่างใดโจทก์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 แล้ว โจทก์
จึงมีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 ได้ การที่จำเลยที่ 3 อ้างในฎีกาว่าโจทก์ได้
ชำระค่าเช่าที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 3 โดยการชำระผ่านนางลำไย แสดงว่าโจทก์สละ
สิทธิในการที่จะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 และเป็นการแสดงเจตนาเช่าที่ดินพิพาท
จากจำเลยที่ 3 ใหม่นั้น ข้อนี้เห็นว่า การชำระค่าเช่านั้นเป็นหน้าที่ของผู้เช่าต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายคือตราบใดที่โจทก์ยังเป็นผู้เช่า ยังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท
โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่านาคือค่าเช่าที่ดินพิพาทเป็นคนละส่วนกันกับสิทธิของ
โจทก์ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติของมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่โจทก์
ชำระค่าเช่านาคือค่าเช่าที่ดินพิพาทจึงมิใช่ข้อที่จะตัดสินสิทธิของโจทก์ว่าเป็นการสละ

สิทธิที่จะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 และการที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลบาง
ภาษี เพื่อขอซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 3 นั้น ก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายหาใช่
เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามที่จำเลยที่ 3 เข้าใจไม่ ทั้งเป็นการแสดงให้เห็น
ชัดเจนอยู่ในตัวว่า โจทก์มิได้มีความประสงค์ที่จะละสิทธิในการซื้อที่ดินพิพาทดังที่
จำเลยที่ 3 กล่าวอ้างด้วยข้อกล่าวอ้างต่าง ๆ ของจำเลยที่ 3 ว่าโจทก์ไม่มีสิทธิซื้อ
ที่ดินพิพาทคืนจึงไม่มีน้ำหนักรับฟัง สำหรับปัญหาว่าที่ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ซื้อที่ดิน
พิพาทจากจำเลยที่ 3 ในราคาที่ คชก. ตำบลบางภาษีกำหนดนั้นชอบด้วยกฎหมาย
หรือไม่ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา
54 ได้กำหนดให้ผู้เช่ามีสิทธิซื้อนาจากผู้รับโอนนั้นตามราคาและวิธีการชำระเงินที่
ผู้รับโอนซื้อไว้ หรือตามราคาตลาดในขณะนั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ประมูลซื้อที่ดินพิพาทมาจากการขายทอดตลาดในราคา
900,000 บาท และในวันเดียวกันนั้นได้โอนขายให้จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ซื้อที่ดิน
พิพาทไว้จากจำเลยที่ 1 ในราคา 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นการซื้อขายที่กระทำต่อเจ้า
พนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าพนักงานได้มีการสอบถามและตรวจ
สอบราคาที่ดินพิพาทนายอรรถสิทธิ์ เวชยานนท์ เจ้าพนักงานที่ดินผู้จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและลงชื่อในสัญญาขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับ
จำเลยที่ 3 ได้เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่าคู่สัญญายืนยันตามราคาที่จด
ทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน นอกจากนั้นคณะกรรมการของ คชก. ตำบลบางภาษี ต่าง
ประกอบด้วยบุคคลในพื้นที่ซึ่งย่อมทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินพิพาท การที่คชก.
ตำบลบางภาษีมีมติกำหนดให้โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทคืนในราคา 1,500,000 บาท ซึ่งตรงกับ
ราคาที่จำเลยที่ 3 ซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นนั้นแสดงว่า คชก. ตำบล
บางภาษีได้พิจารณาถึงราคาที่ดินพิพาทในขณะนั้นแล้วว่า มีราคาตามที่ได้มีมติไปดัง
กล่าว ส่วนที่จำเลยที่ 3 กล่าวอ้างว่า ที่ดินพิพาทมีราคาตลาดสูงกว่าที่จำเลยที่ 3 ซื้อ
มาจากจำเลยที่ 1 นั้น ก็ปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานใด ๆ ว่ามติ

ของ คชก.ตำบลงบางภาษีในเรื่องนี้ขัดต่อกฎหมายอย่างไร จำเลยที่ 3 เพียงแต่ยกเอา คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ที่เบิกความตอบคำถามของทนายจำเลยที่ 3 ตอนหนึ่ง เป็นพยานว่า นายสุเทพเคยขอซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยเสนอราคาไร่ละ 150,000 บาทซึ่งเป็นการเบิกความลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักที่ควรเชื่อถืออ้างของจำเลย ที่ 3 ที่ว่า ที่ดินพิพาทมีราคาตลาดสูงกว่าราคาที่จำเลยที่ 3 ซื้อจากจำเลยที่ 1 จึงไม่มี น้ำหนักรับฟัง ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าในขณะที่จำเลยที่ 3 รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท มาจากจำเลยที่ 1 นั้น ที่ดินพิพาทมีราคาตลาดเท่ากับราคาที่จำเลยที่ 3 ซื้อมาจาก จำเลยที่ 1 คือราคา 1,500,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์ซื้อที่ดินพิพาท คืนจากจำเลยที่ 3 ในราคาดังกล่าวตามมติของ คชก. ตำบลงบางภาษีจึงชอบแล้วฎีกา ของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์ไม่กำหนดเวลาให้โจทก์ชำระราคาไว้นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าไม่สมบูรณ์ ศาลฎีกาสมควรแก้ไขโดยกำหนดเวลาให้โจทก์ชำระราคา ด้วย" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระราคาที่ซื้อที่ดินพิพาทจำนวน 1,500,000 บาทภายในหกสิบวันนับแต่วันอ่านคำพิพากษาศาลฎีกามิฉะนั้น ให้ถือว่าโจทก์ไม่ ตัดใจซื้อ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักราล-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริต ในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 บัญญัติว่า "สิทธิของบุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนั้นท่านว่ามีเสียไปถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมี채ของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา" บทบัญญัติดังกล่าวจะคุ้มครองให้บุคคลผู้ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลให้ได้สิทธิในทรัพย์สิน แม้ทรัพย์สินนั้นมี채กรรมสิทธิของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลฎีกา) ที่ 5137/2537) แต่ถ้าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดเป็นของจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้วหากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อนการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุขเพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันนั้นอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดีเพราะความผิดของผู้ขายก็ดี การรอนสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่เช่นเดิมผู้ซื้อไม่อาจอ้างบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1330 ที่จะไม่รับการรอนสิทธิต่าง ๆ ได้ แต่เป็นกรณีที่ผู้ซื้อที่มีสิทธิเรียกให้ผู้ขายรับผิดชอบในผลแห่งการรอนสิทธินั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475 สิทธิของบุคคลซึ่งมีเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายที่ผู้ซื้อไม่อาจยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 ขึ้นต่อสู้ก็เช่นสิทธิของผู้เช่าตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2524 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้) สิทธิของผู้รับจำนองนั้นแม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริตแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330บัญญัติเพียงว่าสิทธิของผู้ซื้อไม่เสียไป แม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินนั้นมี채ของจำเลย มิได้คุ้มครองถึงกับให้ผู้ซื้อได้สิทธิโดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ดังนั้น หากโจทก์รับจำนองที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยโดยชอบด้วยกฎหมายการจำนองย่อมติดไปกับที่ดิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 132/2535) สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์